

SOLICITA BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.

Señor Juez:

Guillermo Gabriel Andersch, abogado (Tº 45, Fº 418, CPACF, CUIT 20-18285789-1), constituyendo domicilio procesal en calle La Pampa 5980, P.B. "A", C.A.B.A. y electrónico en 20182857891, a S.S. me presento y digo:

1. PERSONERIA

Que conforme lo acredito con la copia de Poder General Judicial que acompaño y declaro se encuentra vigente, la Sra. Ana Cecilia González López, con domicilio real en calle Colon 122 de San Fernando, Pcia. de Buenos Aires, me han instituido su apoderado judicial.

2. OBJETO

En el carácter invocado, vengo a promover incidente para lograr se le conceda el beneficio de litigar sin gastos previsto en los arts. 78 ss y cc del CPCC y para hacer valer en procesos ordinarios que por cobro de sumas de receso y daños y perjuicios, se intentará contra las siguientes sociedades:

- **AGUACIL S.A.F.C.I. e I. con domicilio social en la calle 25 de Mayo 516, piso 15º de CABA,**
- **LOTES RURALES S.A. con domicilio social en la calle 25 de Mayo 516, piso 15º de CABA,**
- **CHACRAS DE SAN ANTONIO S.A., con domicilio social en la calle 25 de Mayo 516, piso 15º de CABA,**

El presente beneficio se solicita para hacer valer en el proceso que por cobro de las sumas de receso y daños y perjuicios se sigue contra las sociedades indicadas y que tramita ante este mismo Juzgado y Secretaría.

3. HECHOS

La solicitud tiene sustento en el hecho de que la actora no se encuentra en un estado económico que le permita hacer frente a la erogación correspondiente por los gastos de justicia de los procesos principales y por ende, continuar adelante con el trámite de las causas indicadas.

La actora no posee bienes de fortuna – ni muebles ni inmuebles – y el único sustento económico está constituido por sus ahorros personales.

La actora recibió, por herencia de su marido, bienes y activos, los cuales fueron vendidos en su mayoría, dada la situación de condominio que respecto de ellos existía.

La parte más importante de estos activos estaba representada por acciones correspondientes a las sociedades AGUACIL S.A.F.C.I. e I., LOTES RURALES S.A. y CHACRAS DE SAN ANTONIO S.A.

Estos importantes activos nunca pudieron ser usufructuados por mi superior y finalmente, cuando la actora fue obligada a receder en dichas sociedades, nunca se le abonó el valor correspondiente por sus acciones.

Mientras estuvo casada mi mandante gozaba de un muy buen nivel económico, no sufriendo ningún tipo de privaciones.

Vivía en un excelente departamento sito en esta ciudad y disponía del uso de un vehículo, además de una casa en la ciudad de Punta del Este en la República Oriental del Uruguay.

Luego del fallecimiento de su esposo debió vender su departamento en Buenos Aires y los vehículos.

Los ingresos del matrimonio Villa – González López provenían casi exclusivamente de los dividendos que resultaban de las acciones de las

sociedades referidas y que el cónyuge de la actora administraba en su totalidad.

En este sentido es importante destacar que el Sr. Villa era titular prácticamente de la totalidad de las acciones de las sociedades mencionadas, las cuales eran titulares de importantes extensiones de campos y generaban ingresos por la actividad agropecuaria y ganadera que desarrollaban.

Luego del fallecimiento de su cónyuge, la Sra. González López recibió una cantidad de acciones que la dejó en situación de accionista minoritaria y perdió el control de las sociedades referidas, dejando de percibir importe alguno de las mismas.

De tal forma, al desaparecer por completo sus ingresos, debió recurrir a sus ahorros para hacer frente a sus gastos cotidianos.

Tampoco pudo disponer del inmueble sito en Uruguay, viendo restringidos sus ingresos aún más.

En este sentido hago constar que la actora no dispone de vehículo automotor, ni embarcaciones o bienes suntuarios o de lujo.

Actualmente reside en un departamento sito en la ciudad de Montevideo, contando con una cuenta bancaria de caja de ahorro, no contando con inversiones bursátiles o de otro tipo.

No contrata los servicios de personal doméstico, ni efectúa gastos superfluos o excesivos.

Tampoco realiza viajes de placer, ni realiza actividades de alto costo, ni frecuenta lugares costosos.

Lleva una vida normal y austera, donde nada le falta pero tampoco le sobran disponibilidades extras.

Por su parte, el hecho de que no se le hubiera abonado las sumas correspondientes por el receso, la colocan en una precaria situación

económica que la obliga a medir sus gastos y hacer las previsiones del caso para cubrir sus necesidades cotidianas.

Los ahorros con los que cuenta solo le alcanzan para sufragar sus gastos cotidianos, no contando con ingresos extras que le permitan afrontar las importantes sumas que significan la tasa de justicia y otros gastos de los procesos referidos.

Cabe resaltar que el importante monto en juego, hace imposible hacer frente a los gastos que las demandas intentadas representan.

Por su parte hago constar que no se encuentra en condiciones de hacer frente a las erogaciones que los gastos de justicia representan y para tramitar el juicio principal.

Como S.S. podrá apreciar, no dispone de dinero extra como para afrontar los gastos que los procesos referenciados involucran.

Es por ello que frente a dicha circunstancia y el eventual requerimiento del pago de la respectiva tasa de justicia y demás gastos, es que se solicita este beneficio.

Se hace constar que, de no ser concedido el beneficio pedido, la actora verá frustrada la posibilidad de hacer valer sus derechos en juicio.

4. DERECHO

Se fundamenta el derecho en las disposiciones de los arts. 78 ss y cc del CPCC.

5. PRUEBA

Como prueba que hace al derecho esgrimido se ofrece la siguiente:

1) Instrumental:

Se dejan desde ya ofrecidas todas las constancias obrantes en los autos principales a seguirse por cobro del receso y daños y perjuicios caratulados **"GONZALEZ, LOPEZ, Ana Cecilia c/AGUACIL S.A.F.C.I. e I. S/Demanda Ordinaria"**, **"GONZALEZ, LOPEZ, Ana Cecilia c/CHACRAS DE SAN ANTONIO SA s/Demanda Ordinaria"** y **GONZALEZ, LOPEZ, Ana Cecilia c/LOTES RURALES SA s/Demanda ordinaria"**, en trámite ante la Justicia Nacional en lo Comercial.

Los autos caratulados **"VILLA, Héctor Adolfo s/Sucesión testamentaria"**, **Expte. nº 31178/2015**, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n. 91 de CABA.

2) Informativa:

- Se libren oficios al Registro de la Propiedad Inmueble de la Pcia. de Buenos Aires y de esta ciudad, a efectos de que informen si resulta ser titular de bienes inmuebles radicados ante dicha Jurisdicción.
- Al Banco Central de la Rep. Argentina para que informen si la actora posee cuentas bancarias en alguna institución del país.

3) Testimonial:

Se cite por el Juzgado a las siguientes personas a fin de que presten declaración testimonial:

- GOMEZ, Mónica, uruguaya, empresaria, domiciliada en calle Alsina 2252, CABA.
- TOLEDO ARECO, Ninfa Concepción, paraguaya, mayor, empleada, domiciliada en calle Soliz, 726, Esteban Echeverría, Pcia. de Buenos Aires.

Los testigos propuestos declararán a tenor del siguiente interrogatorio:

PARA QUE DIGA EL TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA:

- 1.- Por las Generales de la Ley.
- 2.- Cual es el estado patrimonial y económico de la actora.
- 3.- Que ingresos mensuales percibe la actora y que tareas laborales realiza.
- 4.- Como es el pasar económico de la actora y su grupo familiar.
- 5.- Como está compuesto el grupo familiar de la actora y quien provee al sustento del mismo.

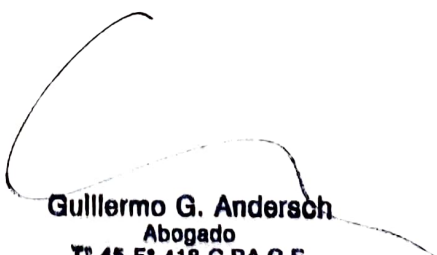
6. PETITORIO

Por lo expuesto a S.S. pido:

- a) Me tenga por presentado en el carácter invocado, parte y por constituido el domicilio.
- b) Por promovido el presente beneficio de litigar sin gastos.
- c) Tenga por ofrecida la prueba, proveyéndose en consecuencia.
- d) Tenga por ofrecida la prueba testimonial.
- e) Oportunamente dicte sentencia otorgando el beneficio solicitado, en forma total.

Provea S.S. como pido que

SERA JUSTICIA.


Guillermo G. Andersch
Abogado
T° 45 F° 418 C.P.A.C.F.
T° XXII F° 382 C.A.S.I.
T° 133 F° 408 M.F.I.